

UGEL-Tocache
"Año de la universalización de la salud"



Resolución Directoral N°.....000949.....

Tocache; 17 FEB 2020

Visto:

El Decreto Supremo N° DECRETO SUPREMO N° 017-2019-MINEDU, que aprueba la "Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y las características para su renovación, en el marco del Contrato de Servicio Docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones".

La Resolución Directoral Regional N° 032-2020-GRSM/DRE que resuelve modificar el contenido de la resolución Directoral regional N° 001-2020-GRSM/DRE, por el cual se establece el cronograma regional para el proceso de contratación docente 2020 en la Dirección Regional de Educación.

El acta de fecha 09 de febrero del 2020 suscrito por los miembros de la comisión encargada de la contrataciones de profesores 2020 para la Unidad de Gestión Educativa 303 – Tocache, advirtió en ejercicio del control posterior realizado sobre los expedientes de contratación, que la profesora Miriam JARA GAMEZ, no reunía el requisito exigido en el literal 7.4.1.1 de la Norma Técnica contenida en el DS N° 017-2019 – MINEDU.

La Opinión Legal N° 0037-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, del Asesor Jurídico, a través del cual recomienda DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo o de administración, a través del cual se haya generado derechos a favor de las profesoras Miriam JARA GAMEZ y Felician JARA GAMEZ, derivado del proceso de contratación de profesores en el marco del Contrato de servicio de Docente en Educación Básica, regulado en el DS N° 017-2019 – MINEDU.

Memorando N° 039-2020-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de febrero del 2020, el Director de la UGEL-Tocache, autoriza proyectar resolución dejando sin efecto la RD N° 000133, de fecha 20 de enero del 2020, a través del cual se contrata a la servidora Felician JARA GAMEZ, por encontrarse fuera del marco legal,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, visto los actuados se advierte que los miembros de la comisión de contratos 2020 de la UGEL- Tocache, se reunieron con el objeto de realizar acciones de control posterior de los expedientes de adjudicación, a fin de verificar el cumplimiento mínimo de los requisitos exigidos por la norma técnica, esto es el del D.S N° 017-2019 – MINEDU, vertiendo las observaciones en el acta de fecha 09 de febrero del 2020.

SEGUNDO.- Que, la Norma Técnica contenida en el Decreto Supremo N° 017-2019-MINEDU, establece en el literal 7.4.1.1 los requisitos generales de adjudicación para que un profesor ocupe una plaza ofertada, entre ellas precisa:

(...)

Los títulos otorgados por las Universidades, Instituciones y Escuelas de Educación Superior Pedagógica autorizadas a otorgar grados académicos y títulos profesionales equivalentes a los otorgados por las universidades, deben estar registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). (La negrita y subrayado es nuestro).

TERCERO.- Que, la comisión de contratación, en el proceso de verificación, detectó que los títulos profesionales de la postulante Felician JARA GAMEZ, no se encuentra registrado en la SUNEDU. Visto ello, la comisión a fin de salvaguardar su derecho al trabajo, otorgó un tiempo prudente a fin de que levanten las observaciones, sin embargo cumplido el plazo, las adjudicadas no pudieron demostrar que sus títulos profesionales se encuentran registrados en la SUNEDU.

CUARTO.- Que, la actuación de la comisión en el extremo señalado, se encuentra amparada en el Artículo 1.16. Del título preliminar del TUO de la ley 27444 aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que a la letra precisa:

"La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz".

De esto se desprende que las acciones de control posterior o fiscalización posterior constituyen una prerrogativa arrogada a la Administración Pública a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, en nuestro caso por el DS N° 017-2019 – MINEDU.

QUINTO.- Que, de conformidad con el artículo 34.3 del TUO de la ley 27444, como resultado del control posterior se llegase a verificar y/o comprobar el fraude, falsedad, en la información brindada se procederá a declarar la nulidad del acto administrativo.

SEXTO.- Que, en nuestro caso en concreto, se verificó que el título profesional de la profesora Felician JARA GAMEZ, no se encuentra registrado en la SUNEDU, y pese al plazo otorgado para subsanar la observación no pudo efectuarlo. Por tanto no estarían cumpliendo el requisito exigido señalado en el literal 7.4.1.1 del Decreto Supremo N° 017-2019 – MINEDU que exige obligatoriamente que para la adjudicación de una plaza de trabajo, tiene que el título profesional estar registrado en la SUNEDU.

SÉPTIMO.- Que, de acuerdo al literal 9.8 de la Norma Técnica, DS N° 017-2019 – MINEDU, establece que verificado, la adjudicación de plazas a quienes no acrediten los requisitos previstos en la presente norma deben emprender las acciones para declarar su nulidad.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su Reglamento este Despacho;

RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO, el acta de adjudicación a través del cual se contrata a la profesora Felician JARA GAMEZ en la plaza N° 22EV01509429 de la Institución Educativa Inicial N° 1235, distrito de Shunté, provincia de Tocache,

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Directoral N° 000332, de fecha 20 de enero del 2020; a través del cual se aprueba el contrato de trabajo entre la UGEL- Tocache y la profesora Felician JARA GAMEZ en la plaza N° 22EV01509429 de la Institución Educativa Inicial N° 1235, distrito de Shunté, provincia de Tocache.



Regístrese y Comuníquese,

Lic. Félix Rubén SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
DCRV/JO
JCTC/AL

